

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 173/2536 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
หล่มสัก

โจทก์

นาย รัตน์ สี มา

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พยานโจทก์ 2 ปาก ซึ่งเป็นผู้ตรวจค้นและจับกุมจำเลยร่วมกันแต่เบิกความถึงการสืบสวนเบื้องต้น การตรวจค้นจับกุม ลักษณะของยาเม็ดของกลางตลอดจนลักษณะสำคัญของบ้านจำเลยแตกต่างกันทุกขั้นตอนโดยตลอดเป็นพิรุณ ถือว่า พยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำหรือไม่ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13, 89 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 คืบชนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง คืบชนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 วรรค 1, 89 ให้จำคุก 5 ปี
รณบัตรของกลางให้คืนเจ้าของ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาวินิจฉัยในข้อเท็จจริงตามฎีกา
จำเลยว่า ประจักษ์พยานโจทก์เบิกความแตกต่างกันมีข้อสงสัยหรือไม่ เห็นว่า
ประจักษ์พยานโจทก์มีรวม 2 ปาก คือ ร้อยตำรวจเอกประเสริฐ และสิบตำรวจตรีชม
ซึ่งเป็นผู้ตรวจค้นและจับกุมจำเลยร่วมกัน แต่คำเบิกความของประจักษ์พยานทั้งสอง
ปรากฏข้อแตกต่างเป็นพิรุณ เริ่มแต่ร้อยตำรวจเอกประเสริฐยืนยันว่าได้ออกทำการ
สืบสวนเบื้องต้นพร้อมกับสิบตำรวจตรีชม แต่สิบตำรวจตรีชมกลับยืนยันปฏิเสธว่าไม่
ได้ออกสืบสวนร่วมด้วย ต่อมาในการพาสายลับไปดูจำเลยและบ้านก่อนนั้น สิบตำรวจ
ตรีชมก็ยืนยันว่าร้อยตำรวจเอกประเสริฐเป็นผู้พาไปไม่ตรงกับคำเบิกความของร้อย
ตำรวจเอกประเสริฐที่ยืนยันว่าสิบตำรวจตรีชมไปด้วย และในเหตุการณ์ที่สายลับกลับ
มามอบยาเม็ดของกลางที่ล่อซื้อมาได้ นั้นสิบตำรวจตรีชมยืนยันว่ายามีดที่ส่งมอบให้
ร้อยตำรวจเอกประเสริฐห่อด้วยกระดาษตะกั่วของนุห์และยังว่าร้อยตำรวจเอก
ประเสริฐได้แกะกระดาษตะกั่วออกแล้วส่งยาเม็ดมาให้ดูด้วย แต่ร้อยตำรวจเอก
ประเสริฐยืนยันว่าสายสืบส่งยาเม็ดให้โดยไม่มีอะไรห่อหุ้ม แม้เหตุการณ์ในการเข้า
ตรวจค้นและจับกุมร้อยตำรวจเอกประเสริฐยืนยันว่า เมื่อไปถึงจำเลยยืนอยู่หน้าบ้าน
และว่าสิบตำรวจตรีชมได้เข้าไปช่วยตรวจค้นในห้องนอนของจำเลยด้วยแต่สิบตำรวจ
ตรีชมเบิกความว่าร้อยตำรวจเอกประเสริฐได้ตะโกนเรียกจำเลยซึ่งอยู่ที่ห้องหลังบ้าน
ให้ออกมา และยืนยันด้วยว่าไม่ได้ร่วมตรวจค้นด้วย แม้กระทั่งลักษณะสำคัญของ
บ้านจำเลยร้อยตำรวจเอกประเสริฐว่าเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงและยืนยันด้วยว่า
จำเลยยืนอยู่ที่ใต้ถุนบ้านซึ่งแสดงชัดว่าเป็นบ้านชั้นเดียว ใต้ถุนสูงขนาดคนยืนได้แต่

สืบตำรวจตรีชมกลับยืนยันว่าเป็นบ้านสองชั้นยกพื้นสูงเพียง 1 คอกเท่านั้น ดังนั้นคำ
เบิกความของประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองปากดังกล่าวจึงแตกต่างกันทุกชั้นตอน
ตั้งแต่ต้นโดยตลอด เป็นพิรุธพยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลย
ได้กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ตามคำวินิจฉัยของศาลชั้น
ต้นคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลย
ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(วินัย วิมลเศรษฐ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ผู้บันทึกเข้าใจว่าข้อแตกต่างทั้งหลายในคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้ง 2 ปากนี้
เกิดจากคำถามค้าน และเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าข้อแตกต่างเพียงใดที่จะทำให้
ศาลเห็นว่าเป็นข้อพิรุธสงสัยไม่อาจรับฟังลงโทษจำเลยได้ ดังเช่นคดีนี้มีข้อแตกต่าง
ตั้งแต่การสืบสวนเบื้องต้นไปจนถึงการจับกุมจำเลยพร้อมของกลาง โดยพยานคู่ 2
ปากของโจทก์เบิกความแตกต่างกันโดยตลอด จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัย
ให้จำเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง อนึ่ง สำหรับพยานคู่ นั้น ปกติแล้ว

ทนายความจำเลยจะขอให้เบิกความในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกันมิให้พยานปากที่
เบิกความภายหลังทราบคำถามหรือคำเบิกความของพยานปากแรก ๆ เพราะมุ่งหวัง
ในการค้นหาข้อแตกต่างที่จะทำให้คำเบิกความของพยานคู่เหล่านั้นไม่น่าหนัก
น้ำหนักนั่นเอง อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีจะต้องส่งประเด็นไปสืบพยานคู่ที่ศาลอื่น มีคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1368/2531 วินิจฉัยว่า ว. ประจักษ์พยานโจทก์ไม่มีสาเหตุโกรธ
เคืองกับจำเลย และเบิกความสอดคล้องกับคำของโจทก์ร่วมซึ่งเป็นพยานคู่ แม้จะ
เบิกความคนละคราวก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของศาลที่ส่งประเด็นไปสืบ
ว. และพยานจำเลยก็ตามประเด็นไปถามค้านแล้ว ดังนั้นพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนัก
รับฟังลงโทษจำเลยได้ นอกจากนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์
ฟ้องจำเลยที่ขับรถโดยประมาท ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 687/2529 ว่าโจทก์ฟ้อง
ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองด้วยข้อหาต่างขับรถจัญยานยนต์โดยประมาท เป็นเหตุให้
ผู้อื่นได้รับอันตราย จำเลยทั้งสองยอมเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ตามรูปคดีเช่นนี้ พยาน
โจทก์ที่นั่งมาในรถคันใด อาจจะเบิกความสมอ้างฝ่ายรถคันที่ตนนั่ง และแตกต่างกับ
พยานโจทก์ปากอื่นได้หาใช่ว่าพยานโจทก์บางปากเบิกความขัดกับพยานปากอื่นแล้ว
จะทำลายน้ำหนักคำพยานปากอื่นให้ไม่ควรรับฟังเสียทั้งหมดไม่ แต่ศาลชอบที่จะใช้
ดุลพินิจวินิจฉัยซึ่งน้ำหนักคำพยานหลักฐานทั้งหมดในสำนวนแล้วพิเคราะห์ว่าคำเบิก
ความของพยานปากใดควรเชื่อฟังในข้อใดหรือไม่เพียงใด เพราะเหตุใด ที่ศาล
อุทธรณ์พิจารณาว่า คำให้การของพยานโจทก์ขัดกันเอง จึงทำให้รับฟังไม่ได้ว่าจำเลย
ฝ่ายใดประมาทนั้นจึงไม่ชอบ. สุรพงษ์ชิดเชื้อ.